

1501225-15.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... POLICIAIS FACE SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. TEM CONHECIMENTO DE QUE A MÃE E A IRMÃ DELE SE ENCONTRAM PRESAS POR TRÁFICO DE DROGAS. FINALMENTE, DESTACA QUE EM RAZÃO DA QUEDA COM A MOTO ELE SOFREU UM PEQUENO FERIMENTO NO JOELHO. "

Em juízo, a testemunha relatou que estava em patrulhamento, juntamente ao Cabo Bertholdo, quando receberam a informação de que um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501225-15.2020.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501225-15.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2235964/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 13754567 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2188/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2235964 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2235964 - 01º D.P. TUPÃ, 2188/20/229 - 01º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON MAILON CESARIO DIAS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de WANDERSON MAILON CESÁRIO DIAS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 23h00, na Estrada Municipal Pará, Bairro São Gonçalo, acesso ao Cervida, Jardim Apoema, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, trazia consigo, para fins de comercialização, 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 7,33 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 122/128).

Recebida a denúncia em 22/06/2021, e ante a ausência de causas para a absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 139/141).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou memoriais orais, postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, asseverou não haver elementos que devam ser considerados na primeira e na segunda fases. Na terceira fase, embora seja primário, verificou-se que o acusado praticou conduta delitiva semelhante posteriormente aos fatos, devendo ser afastada a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Considerando tais circunstâncias, sustentou a fixação do regime inicial semiaberto, devendo ser decretado o perdimento do valor encontrado de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais), bem como da motocicleta, uma vez que era utilizada para o transporte das substâncias, servindo de instrumento para facilitar a disseminação das drogas.

A Defesa apresentou memoriais orais postulando a improcedência da ação penal com a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Em caso de condenação, na primeira fase, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como, a quantidade de droga ser exacerbada, salientando-se a primariedade e os bons antecedentes do acusado. Na segunda fase, apontou a circunstância atenuante da menoridade relativa, haja vista que o acusado tinha menos de 21 anos de idade na data dos fatos. Na terceira fase, pugnou a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, em razão das condições pessoais favoráveis do acusado. Por fim, requereu a fixação do regime inicial aberto, alternativamente, postulou a fixação do regime inicial semiaberto, bem como, seja oportunizado o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 1/2); Boletim de Ocorrência nº 2188/2020 (fls. 3/5); Termos de Depoimento (fls. 6 e 7); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 8/9); Termo de Interrogatório (fl. 10); Laudo Pericial (fls. 20/22 e 99/102); Registro Fotográfico (fls. 23/31 e 37); Relatório Final (fls. 103/104), bem como nas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao réu.

A testemunha Élcio José Bertholdo, inquirida em solo policial, declarou: "SE ENCONTRA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM O TAMBÉM POLICIAL MILITAR CONELIAN. RECEBERAM A INFORMAÇÃO DE QUE UM INDIVÍDUO QUE VESTIA UMA BERMUDA AMARELA E QUE UTILIZAVA UMA MOTOCICLETA ESCURA ESTAVA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO CONHECIDO COMO 'CASINHAS', NESTA CIDADE. ESTAVAM NAS PROXIMIDADES E ACABARAM CRUZANDO COM ELE, INICIANDO-SE A PERSEGUIÇÃO. O SUSPEITO FUGIU RUMO A VICINAL QUE LIGA TUPÃ E QUEIROZ E LOGO EM SEGUIDA ENTROU EM UMA ESTRADA DE TERRA QUE DÁ ACESSO AO CERVIDA. ELE ACABOU CAINDO COM A MOTOCICLETA E AINDA TENTOU SE EVADIR A PÉ, MAS FOI DETIDO. AO LADO DA MOTOCICLETA FORAM ENCONTRADOS UM TELEFONE CELULAR E UMA BOLSINHA NA QUAL ESTAVAM QUARENTA E UM PINOS PLÁSTICOS ROSAS CONTENDO COCAÍNA E A QUANTIA DE CINQUENTA E DOIS REAIS EM DINHEIRO. DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, O INDICIADO FOI APRESENTADO NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. JÁ CONHECIA O INDICIADO EM RAZÃO DE SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE A MÃE E A IRMÃ DELE SE ENCONTRAM PRESAS PELA MESMA RAZÃO. RESSALTA QUE NA

QUEDA DA MOTOCICLETA O INDICIADO SOFREU UM PEQUENO FERIMENTO NO JOELHO. "

Em juízo, a testemunha relatou que estava em serviço juntamente com o Cabo Conelian quando receberam uma denúncia anônima, informando que um indivíduo, em uma moto de cor escura e bermuda amarela, estaria praticando o tráfico no Bairro Jamil Dualibi. Assim, ao fazerem um patrulhamento pelo local, avistaram uma motocicleta acelerando na via. Ao tentar abordar o condutor, ele evadiu-se da viatura, tomou a vicinal Tupã-Queiroz, sentido Queiroz. Em seguida, adentrou uma estrada de terra que dá acesso ao Cervida. Em determinado momento, perdeu o controle, caiu com a motocicleta, que ficou no local, e continuou a fuga a pé. Ao se levantar para continuar a fuga, o depoente e seu companheiro perceberam que caiu algum objeto dele, contudo, não conseguiram visualizar o que seria. O depoente permaneceu na viatura e solicitou apoio, enquanto o Cabo Conelian saiu em acompanhamento no pasto e abordou o acusado. No local onde a motocicleta estava, foi localizado um aparelho celular, uma "pochetinha" de cor preta com quarenta e um pinos de entorpecente, bem como cinquenta e dois reais. Foi dada voz de prisão ao mesmo, sendo apresentado ao CPJ. Afirmou que o acusado é conhecido dos meios policiais, apontando que a sua mãe e a sua irmã estão presas pelo mesmo crime. Corroborou terem sido encontrados ao lado da motocicleta o celular e a pochete, contendo cinquenta reais e quarenta e uma porções de cocaína. Não recordou se o celular estava dentro da pochete. Informou que o local onde o acusado caiu e foi abordado era uma estrada rural de terra e sem iluminação. Acerca da distância entre a evasão do acusado ao ponto da queda, acredita ter percorrido sete quilômetros, pois o acusado adentrou a estrada vicinal asfaltada, posteriormente entrou na estrada de terra, andou cerca de um quilômetro e caiu.

A testemunha Alessandro Conelian, inquirida em solo policial, declarou: "NESTA OPORTUNIDADE ESTÁ TRABALHANDO COM O POLICIAL MILITAR BERTHOLDO. SE ENCONTRAVAM EM POLICIAMENTO PELA CIDADE, QUANDO RECEBERAM A INFORMAÇÃO DE QUE UM INDIVÍDUO QUE VESTIA UMA BERMUDA AMARELA E QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA ESCURA ESTAVA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO CONHECIDO COMO "CASINHAS". ESTAVAM POR LÁ E ACABARAM ENCONTRANDO O SUSPEITO. ELE ACELEROU E TOMOU A VICINAL QUE LIGA TUPÃ A QUEIROZ, SENTIDO QUEIROZ E LOGO A FRENTE ADENTROU A DIREITA EM UMA ESTRADA DE TERRA QUE DÁ ACESSO AO CERVIDA. LOGO A FRENTE ELE PERDEU O CONTROLE DA MOTOCICLETA E CAIU. AINDA TENTOU SE EVADIR CORRENDO A PÉ, MAS FOI DETIDO PELO DEPOENTE. ONDE A MOTOCICLETA FICOU CAÍDA, JUNTO A ELA, FORAM ENCONTRADOS UM TELEFONE CELULAR E UMA PEQUENA BOLSA CONTENDO QUARENTA E UM PINOS PLÁSTICOS ROSAS CONTENDO COCAÍNA E A QUANTIA DE CINQUENTA E DOIS REAIS EM DINHEIRO. DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, O INDICIADO FOI CONDUZIDO A DELEGACIA DE POLÍCIA JUNTAMENTE COM A MOTOCICLETA E DEMAIS OBJETOS APREENDIDOS. JÁ CONHECIA O INDICIADO DOS MEIOS POLICIAIS FACE SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. TEM CONHECIMENTO DE QUE A MÃE E A IRMÃ DELE SE ENCONTRAM PRESAS POR TRÁFICO DE DROGAS. FINALMENTE, DESTACA QUE EM RAZÃO DA QUEDA COM A MOTO ELE SOFREU UM PEQUENO FERIMENTO NO JOELHO. "

Em juízo, a testemunha relatou que estava em patrulhamento, juntamente ao Cabo Bertholdo, quando receberam a informação de que um indivíduo de bermuda amarela e com uma moto escura estaria promovendo o tráfico nas "Casinhas", que é o Jamil Dualibi e o João Paulo II. Assim, em patrulhamento, depararam-se com a motocicleta. Na ocasião em que o acusado avistou a viatura, evadiu-se em alta velocidade pela rodovia que vai sentido à Queiroz. Em certo momento, entrou em uma estrada de terra, andou um pouco nela, perdeu o controle da motocicleta por causa da areia, e caiu. No momento em que caiu da motocicleta, tentou pular a cerca de arame. Então, o depoente e seu companheiro viram pelo farol da viatura que havia caído alguma coisa da roupa do acusado, "um objeto até meio grandinho". O depoente desceu da viatura primeiro, assim que o acusado caiu do seu lado. Na oportunidade em que o depoente desembarcou, o acusado saiu correndo para dentro do pasto, oportunidade em que o depoente correu em seu encalço. O Cabo Bertholdo ficou para pedir o apoio e para preservar a motocicleta e a viatura. O depoente correu no pasto por um bom tempo até se cansar e o depoente conseguir abordá-lo. Assim, chegou o apoio,

trouxeram o acusado até o local, e, ao lado da moto onde caiu o objeto, visível com a iluminação da viatura, foram localizados um celular, uma "bolsinha", tipo uma pochete, contendo quarenta e um pinos de cocaína, sendo o "eppendorf" de cor rosa, junto a cinquenta e dois reais, bem como o celular do acusado, que estava dentro, mas caiu junto, bem próximo à moto. Foi dada a voz de prisão e o acusado foi conduzido a CPJ. A respeito de o acusado ser conhecido nos meios policiais, afirmou que, no crime, seu apelido é "Toddynho". Disse que o acusado sempre teve envolvimento com o tráfico na vila, havendo várias denúncias, inclusive quando menor. O depoente participou de outra ocorrência com o acusado referente ao tráfico de entorpecente. Informou que o local em que o acusado caiu com a motocicleta não tem iluminação. Não soube precisar as distâncias, contudo, afirmou que o acusado andou bastante durante a fuga. A iluminação existente era da viatura e da moto.

Por fim, o acusado WANDERSON MAILON CESÁRIO DIAS, em sede investigatória, declarou: "NESTA NOITE ESTAVA DANDO UMA VOLTA COM A MOTOCICLETA DE SEU PRIMO CRISTIAN QUANDO CRUZOU COM OS POLICIAIS MILITARES. COMO NÃO TEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, TENTOU SE EVADIR. FOI DETIDO EM RAZÃO DE TER CAÍDO COM A MOTOCICLETA. ESTAVA PORTANDO APENAS O TELEFONE CELULAR. NÃO TINHA DINHEIRO NEM QUALQUER PORÇÃO DE DROGA. É USUÁRIO DE MACONHA E COCAÍNA HÁ ALGUNS ANOS. NEGA QUALQUER ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. NEM AS DROGAS, NEM O DINHEIRO APREENHIDO ESTAVAM COM O INTERROGANDO. SEQUER SABE O QUE ESTÁ SENDO APRESENTADO. ACREDITA QUE ESTÁ SENDO PRESO EM RAZÃO DE JÁ TER APRONTADO QUANDO ERA MENOR DE IDADE E OS POLICIAIS TEREM FICADO COM RAIVA. SUA MÃE E SUA IRMÃ ESTÃO PRESAS POR TRÁFICO DE DROGAS. "

O réu WANDERSON MAILON CESÁRIO DIAS, em seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados. Disse que estava em casa quando foi chamado por seu primo para "ir rancar o carro dele que estava lacrando", pegando emprestado a moto de seu primo para se deslocar até ao local. Então, o seu primo voltou com o carro e o acusado voltou com a moto emprestada. No momento em que entrou nas "Casinhas", disse que os policiais o avistaram. Por haver completado dezoito anos, ficou apavorado na hora, uma vez que a moto era emprestada, razão pela qual correu apavorado para o lado da pista, não sabendo para onde ia, estando perdido, haja vista que a moto era do seu primo e o mesmo iria trabalhar. Ao tentar correr, bateu a moto em uma cerca e continuou correndo a pé. Então, os policiais falaram que iriam atirar, razão pela qual se agachou em um buraco e ficou escondido, até o momento em que apareceram, bateram no acusado e falaram que iriam conduzi-lo à Delegacia. Disse "eu fui, conduzi até a Delegacia, nem sabia quem que eu estava indo preso, aí chegou lá ele apareceu com umas porção". Negou que estava com a pochete mencionada pelos policiais, afirmando que não anda com pochete na rua, nem tinha dinheiro. Disse que só estava em casa, cuidando de seus irmãos menores, quando foi fazer um favor. Afirmou que "dava trabalho quando era mais novo", contudo, fez dezoito anos, vai trabalhar porque sua família inteira está presa e ele tem que cuidar dos seus irmãos. Na data dos fatos, tinha completado dezoito anos há menos de cinco dias. Como o viram na moto, ficou apavorado, uma vez que a moto era de seu primo, então, saiu correndo e bateu a moto. Informou que apareceram com a pochete e falaram para dizer que era sua. Negou que estivesse com dinheiro.. Afirmou que estava com o seu celular, oportunidade em que caiu no chão no momento da batida, dizendo "meu celular que era um negócio grande". O celular caiu no chão, o acusado correu apavorado, porque acreditou que os policiais iriam atirar, ocasião em que parou e foi conduzido à Delegacia. A respeito de ter corrido com a moto ao visualizar a Polícia, afirmou que a moto era do seu primo, e como era emprestada, ficou com medo na hora, apavorando-se ao ver a viatura e correndo. Negou ser habilitado. Por fim, disse que cuida de dois irmãos, com as respectivas idades de doze e de quatorze anos, portanto está indo para a roça. Afirmou ser o único responsável por eles.

O conjunto probatório dos autos apresenta consonância com os demais elementos colhidos em sede de investigação e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

As provas documentais foram ratificadas pelas provas testemunhais produzidas em juízo, e confirmar que o acusado foi apreendido em posse dos entorpecentes descritos na denúncia.

Conforme relatado, os policiais receberam denúncia anônima informando a traficância realizada nos bairros Jamil Dualibi e João Paulo II por um indivíduo traficando motocicleta e utilizando vestimentas compatíveis com as usadas pelo réu. Em patrulhamento, avistaram o acusado que se evadiu do local trafegando uma motocicleta, em local conhecido pela comercialização de entorpecentes. Durante a perseguição, o réu fugiu por longa distância até colidir a motocicleta e cair ao solo, prosseguindo a fuga à pé.

Destaca-se que os policiais militares relataram terem visualizado quando, durante a fuga, um objeto foi dispensado pelo acusado, constatando-se posteriormente ser uma pochete onde guardados os entorpecentes, além de quantia em dinheiro.

Acerca dos depoimentos dos policiais, eis o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HCnº 115516/SP 03/02/2009).

Assim, os relatos dos policiais que realizaram a abordagem ao acusado devem ser admitidos como meio de prova.

A quantidade de entorpecentes é expressiva, incompatível com o mero uso pessoal, não restando dúvidas de que as substâncias estavam fracionadas e embaladas de forma a permitir a distribuição a terceiros.

A negativa do autor quanto à propriedade dos entorpecentes se encontra isolada nos autos, não sendo crível que os policiais responsáveis pela abordagem imputassem falsamente o cometimento do delito.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 164/165). Inexistem elementos acerca da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade das drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, a qual,

contudo, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não servindo a quantidade de drogas (menos de 30g) como fundamento para afastamento do benefício. Ações penais em curso e condenações por atos infracionais não podem obstar a incidência da causa de diminuição, contudo, devem ser valoradas no quantum de diminuição da pena. Assim, considerando que o acusado foi submetido a medida socioeducativa e que está sendo investigado pelo cometimento de outro delito de mesma natureza (fls. 43 e 164/165), reduzo a pena em 1/3, estabelecendo a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Quanto à pena de multa, em adoção à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser estabelecida em 333 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo legal.

Satisfeitos os requisitos legais, cabível a incidência do art. 44, do Código Penal, de forma que substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 4 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu WANDERSON MAILON CESÁRIO DIAS, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 333 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 4 salários mínimos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário e dos bens apreendidos (fls. 8/9).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA